

안전기준 특례 성능확인 기준 및 특례사유의 세부기준(제12조 관련)

1. 아래의 제2호부터 제4호까지에 해당하지 않는 자율주행자동차는 「자동차 및 자동차부품의 성능과 기준에 관한 규칙」(이하 “자동차규칙”이라 한다)에 적합하여야 한다.
2. 운전자 없이 승객(안전요원 등 운행관리를 위해 탑승하는 자를 포함한다)만 탑승하여 운행하는 자율주행자동차는 자동차규칙 제11조제1항, 제12조의2, 제13조제1항부터 제6항까지, 제14조제1항제2호·제3호·제7호·제10호 및 제3항, 제14조의2, 제15조제1항제8호·제2항제1호 및 제13항, 제15조의2, 제15조의3, 제22조, 제24조, 제26조(입석 승합에 한한다), 제27조의2, 제45조제2호, 제50조, 제51조, 제53조, 제54조제1항, 제87조, 제88조의2, 제88조의3, 제89조, 제89조의2, 제90조제1호 및 제2호, 제90조의2, 제90조의3, 제93조, 제94조, 제101조, 제103조의2, 제106조, 제108조의2, 제109조, 제110조 및 제110조의2를 제외한 기준에 적합하여야 한다. 이 경우 다음 각 목의 요건을 갖추어야 한다.
 - 가. 자동차규칙 제11조제1항의 기준을 적용하지 않는 경우: 자동차 내부 또는 외부(원격을 포함한다)에서 수동으로 비상정지 및 시동이 가능한 구조이고, 이를 위한 별도의 표시장치를 갖추는 것
 - 나. 자동차규칙 제12조의2·제88조의2·제88조의3의 기준을 적용하지 않는 경우: 안전운행에 지장이 없도록 타이어 상태(공기압 등)를 확인할 수 있는 조치가 있을 것
 - 다. 자동차규칙 제13조, 제15조 및 제90조 일부 기준을 적용하지 않는 경우: 비상상황 대응을 위해 자동차 내부 또는 외부(원격을 포함한다)에서 수동으로 제동이 가능한 구조이어야 하며, 이를 위한 별도의 표시장치를 갖추는 것
 - 라. 승합자동차인 자율주행자동차를 「여객자동차 운수사업법 시행령」 제3조제1호에 따른 노선여객자동차운송사업에 사용되는 시내버스운송사업, 농어촌버스운송사업 및 마을버스운송사업용 자동차와 유사한 형태의 운행을 하는 경우: 자동차규칙 제27조제1항제2호·제28조를 적용할 것
 - 마. 자동차규칙 제54조제1항 및 제110조가 면제되는 경우: 자동차 내부 또는 외부(원격을 포함한다)에서 속도 확인이 가능한 구조일 것
 - 바. 햇빛가리개를 설치하는 경우 제101조제1호의 기준에 적합할 것
3. 사람이 탑승하지 아니하고 운행하는 자율주행자동차는 자동차규칙 제11조제1항,

제12조의2, 제13조제1항부터 제6항까지, 제14조제1항제2호·제3호·제7호·제10호 및 제3항, 제14조의2, 제15조제1항제8호·제2항제1호 및 제13항, 제15조의2, 제15조의3, 제16조, 제22조, 제23조, 제24조, 제25조, 제25조의2, 제26조, 제27조, 제27조의2, 제28조, 제29조, 제30조, 제31조, 제34조, 제45조제2호, 제50조, 제51조, 제53조, 제54조제1항, 제57조, 제87조, 제88조, 제88조의2, 제88조의3, 제89조, 제89조의2, 제90조제1호 및 제2호, 제90조의2, 제90조의3, 제92조, 제93조, 제94조, 제95조, 제97조, 제98조, 제99조, 제100조, 제101조, 제102조, 제102조의3, 제102조의4, 제103조, 제103조의2, 제104조, 제105조, 제106조, 제108조, 제108조의2, 제109조, 제110조 및 제110조의2를 제외한 기준에 적합하여야 한다. 이 경우 다음 각 목의 요건을 갖추어야 한다.

가. 자동차규칙 제11조제1항의 기준을 적용하지 않는 경우: 자동차 내부 또는 외부(원격을 포함한다)에서 수동으로 비상정지 및 시동이 가능한 구조이고, 이를 위한 별도의 표시장치를 갖추는 것

나. 자동차규칙 제12조의2·제88조의2·제88조의3의 기준을 적용하지 않는 경우: 안전운행에 지장이 없도록 타이어 상태(공기압 등)를 확인할 수 있는 조치가 있을 것

다. 자동차규칙 제13조, 제15조 및 제90조 일부 기준을 적용하지 않는 경우: 비상상황 대응을 위해 자동차 내부 또는 외부(원격을 포함한다)에서 수동으로 제동이 가능한 구조이어야 하며, 이를 위한 별도의 표시장치를 갖추는 것

라. 자동차규칙 제54조제1항·제110조의 기준을 적용하지 않는 경우 자동차 내부 또는 외부(원격을 포함한다)에서 속도 확인이 가능한 구조일 것

4. 최고속도가 40킬로미터 미만인 자율주행자동차는 자동차규칙 제12조의2, 제14조의2, 제15조제1항제3호·제4호·제5호·제8호·제2항제4호·제5호·제6항 및 제10항부터 제14항까지, 제15조의2, 제15조의3, 제18조의3제3호에 따른 낙하시험·진동시험·기계적충격시험·기계적압착시험·침수시험·연소시험·열충격시험, 제22조, 제27조제4항, 제27조의2, 제88조, 제88조의2, 제88조의3, 제89조, 제89조의2, 제90조, 제90조의2, 제90조의3, 제91조, 제91조의2부터 제91조의4까지, 제92조, 제93조, 제98조, 제99조, 제100조, 제101조, 제102조, 제102조의2, 제102조의3, 제102조의4, 제103조의2, 제104조, 제105조, 제106조, 제107조, 제108조, 제108조의2, 제109조 및 제110조제2항을 제외한 기준에 적합하여야 한다. 이 경우 다음 각 목의 요건을 갖추어야 한다.

가. 자동차규칙 제12조의2·제88조의2·제88조의3의 기준을 적용하지 않는 경우: 안전운행에 지장이 없도록 타이어 상태(공기압 등)를 확인할 수 있는 조치가 있을 것

나. 자동차규칙 제107조의 기준을 적용하지 않는 경우: 다음 부품에 대한 성적서를 제출할 것

- 1) 자동차의 직접 제어와 관련된 기능(예, 원동기, 기어, 브레이크, 현가장치, 능동 조향장치, 속도제한장치 등)
- 2) 운전자 위치에 영향을 주는 기능(예, 좌석, 조향핸들 위치)
- 3) 운전자 시야에 영향을 주는 기능(예, 전조등, 앞유리 와이퍼)
- 4) 운전자/승객/ 기타 도로 보행자 보호와 관련된 기능(예, 에어백 및 안전장치)
- 5) 운전자나 기타 보행자의 혼동을 유발하는 기능(예, 방향지시등, 제동등 등)
- 6) 청각기능(저소음자동차 경고음 발생장치 등)
- 7) 자동차 법정 데이터 관련 기능(예, 운행기록계, 주행거리계 등)
- 8) 전기자동차의 경우 충전과 관련된 기능(예, OBC 등 충전관련 부품)
- 9) 기타 안전과 관련된 기능의 부품

다. 승합자동차인 자율주행자동차를 「여객자동차 운수사업법 시행령」 제3조제1호에 따른 노선여객자동차운송사업에 사용되는 시내버스운송사업, 농어촌버스운송사업 및 마을버스운송사업용 자동차와 유사한 형태의 운행을 하는 경우: 자동차규칙 제27조제1항제2호·제28조를 적용할 것

5. 자율주행 기반 교통물류체계 운영을 위해 안전기준에 적합하지 않은 장치를 장착할 필요가 있거나 안전기준을 다르게 적용할 필요가 있는 경우 안전기준 특례를 인정할 수 있으며, 이 경우 운행에 필요한 조건을 붙일 수 있다.